

V Praze dne 31.10.2018

Město Kadaň,
Mírové náměstí 1,
432 01 Kadaň

datovou schránkou

Žadatel: TriCo systems s.r.o., IČ 018 60 453, se sídlem Klírova 1919/9, Praha

Pr.zastoupen: JUDr.Prokopem Benešem, advokátem se sídlem Antala Staška 38, 140 00 Praha 4

Žádost o poskytnutí informací

Přílohy: plná moc advokáta

Na základě výzvy k podávání nabídek na veřejnou zakázku pod názvem „*Dodávka a instalace LED časomíry (scoreboardu) na Zimním stadionu v Kadani*“ se můj klient přihlásil do výběrového řízení jako soutěžitel s nejvhodnější nabídkou.

Dne 15. 05. 2018 zadavatel upravil, resp. doplnil zadávací podmínky na předmět zakázky, mimo jiné tak, že „*Pro možnost ovládání dvou hřišť požadujeme ovládat ze dvou samostatných extérních ovládacích pultů. Na obou ovládacích pultech lze nastavit veškeré herní údaje samostatně a nezávisle ovládat hru. LED obrazovka bude rozdělena s možností zobrazovat obě tyto nezávislé skóre*“ přičemž „*Zařízení si může obsluha odnést i mimo hřiště a zkoušet a nastavovat bez připojení datového kabelu...*“ a dále zadavatel stanovil, že „*požaduje předložení seznamu významných dodávek poskytnutých za poslední 5 let před zahájením této zakázky. Zadavatel požaduje doložit minimálně 3 dokončené dodávky (reference) obdobného charakteru ve vztahu k předmětu zakázky, z toho min. 2 na zimním stadionu, každá v objemu min. 500.000,- Kč bez DPH*“

Dne 15. 06. 2018 pak upřesňuje, že „*...požaduje doložit, že dodavatel již realizoval nějaké obdobné zakázky, které mj. obsahovaly uvedené řešení, tedy ovládání dvou hřišť.*“

Vzhledem k tomuto kritériu, byl můj klient nucen se svou nabídkou v rámci tohoto výběrového řízení odstoupit. Po ukončení výběrového řízení vznesl k rukám právního zástupce zadavatele dotazy ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ohledně již realizovaných zakázek v posledních pěti letech společností ATLAS servis CZ s.r.o., se sídlem Velká Polom, Opavská 492, PSČ 74764, IČ 27763307. A dále, zda zadavatel prověřoval věrohodnost jeho referencí ve smyslu nově stanovených podmínek výše.

Co se týče dotazu, zda dodavatel ověřoval pravost a úplnost ohledně tvrzení již realizovaných zakázek s předmětnou technologií v posledních pěti letech společností ATLAS servis s.r.o., nebylo ze strany zadavatele zodpovězeno.

Co se týče zrealizovaných zakázek, uvedl zadavatel následující referenci ze strany společnosti ATLAS servis s.r.o.:

ZS Ukrajina Donětsk
ZS Praha Juliska
ZS Frýdek Místek
Brno sportovní hala
ZS ve Vsetíně
FS v Uherském Hradišti
ZS v Kolíně

Na to můj klient reagoval s tím, že je přesvědčen, že požadovanou technologií nejsou uváděné stavby vybaveny. Žádal tímto o vysvětlení, jak je možné, že společnost ATLAS servis s.r.o. zadaným podmínkám vyhověla. Na to mu již nebylo ze strany zadavatele jakkoliv odpovězeno.

S ohledem na výše uvedené se tímto obracím na Vás, co by zřizovatelem zadavatele s následujícími dotazy ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím:

- 1 Byla u referenčních realizovaných zakázek společnostmi ATLAS servis CZ s.r.o., se sídlem Velká Polom, Opavská 492, PSČ 74764, IČ 27763307 a HDT impex s.r.o., se sídlem Davolice, Botanická 238/3, 362 63, IČ 252 36 431 instalována technologie ovládání dvou hřišť, jak zadavatel požadoval?
- 2 Prověřoval zadavatel pravdivost a úplnost referencí, které společnosti ATLAS servis CZ s.r.o., se sídlem Velká Polom, Opavská 492, PSČ 74764, IČ 27763307 a HDT impex s.r.o., se sídlem Davolice, Botanická 238/3, 362 63, IČ 252 36 431 uvedly?
- 3 V případě kladné odpovědi na otázku pod bodem 2, tohoto podání, jakým způsobem zadavatel prověřoval, zda společnosti ATLAS servis CZ s.r.o., se sídlem Velká Polom, Opavská 492, PSČ 74764, IČ 27763307 a HDT impex s.r.o., se sídlem Davolice, Botanická 238/3, 362 63, IČ 252 36 431 splňují nastavená kritéria veřejné zakázky a kdo tuto kontrolu prováděl?
- 4 Je o provedené kontrole dle otázky bod bodem 3, tohoto podání, nějaký písemný záznam?
- 5 Bude předmětná veřejná zakázka financována z prostředků dotací či subvencí? V případě že ano, kdo tuto dotaci či subvenci poskytuje?

TriCo systems s.r.o.

plná moc

Společnost TriCo systems s.r.o., se sídlem Klířova 1919/9, Chodov, 148 00 Praha 4, IČ:
01860453, zastoupená Františkem Michálkem,
ednatelem

tímto uděluje

JUDr. Prokopu Benešovi

advokátovi se sídlem Antala Staška 38, 140 00 Praha 4

plnou moc,

aby ji zastupoval ve všech právních jednáních týkajících se poskytování informací ve smyslu
zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím v platném znění ve věci veřejné
zakázky zadané Sportovním zařízením Kadaň, příspěvkovou organizací, se sídlem U Stadionu
2028, 432 01 Kadaň, IČ 05461821, pod názvem „Dodávka a instalace LED časomíry
(scoreboardu) na Zimním stadionu v Kadani“.

V Praze

Dne 30.10.
2018

František Michálek

Jednatel společnosti TriCo systems s.r.o.

 **TRICO**
OBRAZOVKY
TriCo systems s.r.o.
Klířova 1919/9, 148 00 Praha 4
IČ: 018 60 453, DIČ: CZ01860453